

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL
COMISSÃO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Proposição: **PL 388/2023**

Proponente: deputado Carlos Búrigo

Relator: deputado Valdeci Oliveira

Ementa: *Dispõe sobre a utilização das Areias Descartadas de Fundição*

Parecer: **FAVORÁVEL**

ANÁLISE E PARECER

Vem a esta **COMISSÃO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE**, para análise e parecer, o **PL nº 388/2023**, proposição do deputado Carlos Búrigo, que dispõe sobre a utilização das Areias Descartadas de Fundição (ADF).

As areias de fundição constituem um resíduo sólido que envolve grande volume de descarte todo ano. Atualmente, no país, esse material é destinado para aterros sanitários. A recomendação da disposição em aterros existe em razão do receio que tais resíduos impactem o meio ambiente e contaminem água, solo e ecossistemas, afetando a saúde humana e a qualidade de vida.

Há uma preocupação que procede e a intenção é prevenir a contaminação ambiental causada por lixiviação de componentes químicos com danos ao meio ambiente e saúde pública. Em matéria ambiental o princípio da prevenção é dos mais importantes, pois se deve, primeiramente, evitar o dano, e também porque a remediação de áreas contaminadas é mais difícil, mais cara, pode levar tempo, e talvez, até seja impossível. Muitas vezes uma área contaminada (solo, água, biodiversidade etc) nunca mais volte ao seu estado normal.

As fundições utilizam milhares de toneladas de areia por ano para realização do seu processo industrial. Estima-se que para cada tonelada de metal fundido se tenha o mesmo volume de areia descartada. Desta forma, reutilizar a areia de fundição teria ganhos ambientais e econômicos pela redução do uso de recursos naturais. A reutilização pode contribuir para a redução da demanda da extração de areia, pode levar à redução de custos na construção civil e de obras de infraestrutura e prolongamento da vida útil dos aterros sanitários.

Há informações que vários países passaram a utilizar a areia de fundição como insumo para a construção civil e para uso em estradas. Além de países europeus, a reutilização também vem sendo adotada, por exemplo, nos Estados Unidos Japão e Austrália.

O PL nº 388 /2023, no Art. 2º, estabelece que a *utilização de ADF, na forma ambientalmente mais adequada, será destinada à produção de concreto asfáltico, de concreto e argamassa para artefatos de concreto, à fabricação de telhas, tijolos e outros*

artigos de barro cozido para artigos em cerâmica, ao assentamento de tubulações e de artefatos para pavimentação, base, sub-base, reforço de subleito, estabilização de solos moles, terraplenagem, áreas desniveladas, execução de estradas, rodovias, reforço de subleito e terraplenagem para edificações, vias urbanas e para cobertura diária em aterro sanitário.

Para uso da areia de fundição o PL estabelece a necessidade de autorização por algum órgão ambiental, previsto no §1º do Art. 2º. Da mesma forma, prevê a ampliação dos usos, desde que o órgão ambiental autorize. O PL remete ao órgão ambiental a tarefa de melhor reger a aplicação da lei.

A legislação brasileira determina que os resíduos sólidos descartados, classificados como “rejeitos”, precisam ter “disposição final ambientalmente adequada”. Contudo, a Lei 12.305/2010, que dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, coloca no Art.7º, que a redução, a reutilização e a reciclagem como objetivos a serem buscados na gestão. Atualmente, o destino das areias de fundição são os aterros sanitários, mas estudos e experiências de outros países mostram que esses resíduos podem ter um destino diferente, serem reaproveitados.

Por fim, avalio como importante a reutilização de material que pode ser recuperado porque pode evitar a extração de novos recursos naturais. Porém, considero fundamental a autorização por órgão ambiental para que a sociedade tenha garantia que os materiais não causarão impactos ao meio ambiente nem toxicidade às pessoas. Considero importante que o órgão ambiental regule adequadamente, exigindo estudos e análises que considerem impactos a curto, médio e longo prazo. A reutilização deve buscar reduzir o impacto dos aterros e o custo, mas também, deve evitar gerar passivos ambientais futuros. Em matéria ambiental o melhor é a prevenção.

O parecer é **FAVORÁVEL** ao **PL 388/2023**.

Deputado Valdeci Oliveira - Relator